יקיר דבול
משרד עורכי דין · מקרקעין ומיסוי מקרקעין

נתניה
אוקטובר 2026

כלים לעבודה לפי חוק המתווכים ותקנות האתיקה החדשות

ערכת המתווך

חמישה כלים מוכנים לעבודה היומיומית: מהחתימה על הזמנת התיווך ועד שהלקוח מגיע לעורך הדין עם כל המסמכים. אפשר להדפיס, לצלם ולשלוח בווטסאפ.

מה בערכה

1 הזמנת שירותי תיווך במקרקעין — סעיף 9(א) · תקנה 6

2 הסכם בלעדיות, במסמך נפרד — סעיף 9(ב) · פעולות שיווק

3 דף מידע לקונה על הנכס — תקנה 7 · התוספת הראשונה

4 שאלון בעל הנכס — תקנה 7(ד) · התוספת השנייה

5 כרטיס בדיקות והודעה מוכנה ללקוח — לפני שמדברים על מחיר

הנוסחים בערכה הם דוגמה כללית, נכונה לאוקטובר 2026, ואינם ייעוץ משפטי לעסקה מסוימת. כדאי להתאים אותם לכל עסקה ולבדוק עדכוני חקיקה.

עו"ד יקיר דבול
רזיאל 1, נתניה · dabullaw.co.il

משרד **09-8613413**
ווטסאפ **050-5580189**

כלי 1

הזמנת שירותי תיווך במקרקעין

לפי סעיף 9(א) לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996, ותקנות המתווכים במקרקעין (פרטי הזמנה בכתב), התשנ"ז-1997

א המתווך

שם מלא | מספר רישיון | מספר זהות | טלפון

כתובת | שם המשרד

ב הלקוח

שם מלא | מספר זהות | טלפון

שם מלא (לקוח נוסף) | מספר זהות | טלפון

כתובת | דואר אלקטרוני

ג סוג העסקה

☐ מכירה ☐ קנייה ☐ השכרה ☐ שכירות

ד הנכס

כתובת הנכס | גוש · חלקה · תת חלקה (אם ידוע)

מספר חדרים | קומה | חניה / מחסן | תיאור נוסף

ה מחיר ודמי תיווך

מחיר העסקה (מותר בקירוב): ₪ | דמי התיווך: ____% מהמחיר, או סכום של ₪

☐ הסכום כולל מע"מ ☐ בתוספת מע"מ כדין

דמי התיווך ישולמו רק לפי סעיף 14 לחוק, עם חתימת הסכם מחייב

ו הצהרות

☐ המתווך הסביר לי, בשפה פשוטה ובשפה שאני מבין, את מהות עסקת התיווך ואת הפרטים בהזמנה זו (תקנה 6).

☐ המתווך מייצג גם את הצד השני לעסקה, וקיבלתי על כך הודעה מראש ובכתב (תקנה 17).

☐ למתווך יש עניין אישי בנכס או בעסקה. הדבר גולה לי, ואני מסכים בכתב שימשיך לתווך (סעיף 10). פירוט: _____

☐ קיבלתי עותק של הזמנה זו. הזמנה זו אינה כוללת בלעדיות: בלעדיות ניתנת רק במסמך נפרד.

חתימת הלקוח | חתימת המתווך | תאריך

כלי 2 · מסמך נפרד

הסכם בלעדיות לתיווך במקרקעין

לפי סעיפים 9(ב) עד 9(ג) לחוק המתווכים במקרקעין, ותקנות המתווכים במקרקעין (פעולות שיווק), התשס"ה-2004 · ממוכר או ממשכיר בלבד

א הצדדים והנכס

שם בעל הנכס | מספר זהות | טלפון

שם המתווך | מספר רישיון | טלפון

כתובת הנכס | הזמנת התיווך מיום

ב תקופת הבלעדיות

מיום | עד יום

בדירה: לא יותר משישה חודשים מיום ההזמנה. לא נקבעה תקופה: הבלעדיות מסתיימת אחרי 30 ימים מיום החתימה.

ג פעולות השיווק שהמתווך יבצע (לפחות שתיים)

- ☐ הצבת שלט על הנכס או בסמוך לו, או בלוח מודעות ציבורי
- ☐ פרסום במאגר הלקוחות של המתווך או באתרי נדל"ן באינטרנט
- ☐ מודעה בעיתון יומי נפוץ
- ☐ מודעה בעיתון מקומי או בעיתון לקהל מסוים, לבחירת הלקוח
- ☐ הזמנת קונים או מתווכים לצפות בנכס
- ☐ הזמנה של לפחות 5 מתווכים פעילים ביישוב לשתף פעולה
- ☐ פעולות אחרות שסוכמו: _____

חשוב לדעת: אם עד תום שליש מתקופת הבלעדיות המתווך לא ביצע את פעולות השיווק, הבלעדיות מסתיימת (סעיף 9(ב2)). אם ביצע אותן, חזקה שהוא הגורם היעיל לעסקה שנכרתה בתקופת הבלעדיות (סעיף 14(ב)).

ד הצהרת בעל הנכס

- ☐ הוסבר לי, בשפה שאני מבין, מהי בלעדיות לפי סעיף 9 לחוק ומה משמעותה (תקנה 6).
- ☐ אני מאשר את מתן הבלעדיות ואת תקופתה בחתימתי על מסמך נפרד זה, וקיבלתי עותק.

חתימת בעל הנכס | חתימת המתווך | תאריך

כלי 3 · מוסרים לקונה או לשוכר לפני העסקה

דף מידע על הנכס

לפי תקנה 7(ב) והתוספת הראשונה לתקנות המתווכים במקרקעין (אתיקה וחובות מקצועיות), התשפ"ד-2024

	הנושא	המידע	המקור
1	**הבעלים וזיהוי הנכס** שמות הבעלים, גוש, חלקה ותת חלקה		נסח טאבו מיום ___ / אישור זכויות
2	**שטח הנכס** במ"ר		ארנונה / טאבו / רמ"י / מדידה
3	**מה יש בנכס** חדרים, מרפסות, חניה, מחסן, קומה, מעלית		
4	**מי מחזיק בנכס** מי גר בו, מתי יוצא, ומועד מסירת החזקה		
5	**ראויה למגורים** לפי חוק השכירות והשאילה		
6	**המחיר המבוקש**		
7	**בשכירות: תשלומי חובה** הערכה של ארנונה, ועד בית ותשלומים נוספים		
8	**מידע תכנוני** רק עם ציון הפרסום הרשמי שעליו הסתמכתם (תקנה 7(ג))		שם התוכנית / הפרסום

טיפ: שלחו את הדף לקונה בווטסאפ, יחד עם שאלון בעל הנכס (כלי 4). כך המידע אצלו בכתב, ויש לכם תיעוד שמסרתם.

קיבלתי את המידע: שם וחתימת הקונה

חתימת המתווך

תאריך

כלי 4 · בעל הנכס ממלא, הקונה או השוכר מקבל

שאלון בעל הנכס

לפי תקנה 7(ד) והתוספת השנייה לתקנות האתיקה · כתובת הנכס: _____

	האם ידוע לך על	תשובה	פירוט
1	**רטיבות בנכס**	☐ כן ☐ לא	
2	**בנייה בלי היתר** תוספות, סגירות, שינויים	☐ כן ☐ לא	
3	**ליקויים מהותיים בתשתיות** מים, חשמל, ביוב או גז	☐ כן ☐ לא	
4	**מבנה מסוכן** לפי מידע רשמי ממהנדס העירייה	☐ כן ☐ לא	
5	**תביעות או הליכים** משפטיים או פליליים, על הנכס או על הזכויות בו	☐ כן ☐ לא	
6	**חוות דעת מקצועיות** בנושא מהותי, חוץ משמאות	☐ כן ☐ לא	
7	**צורך בטיפול או שימוש מיוחד** כדי למנוע נזק למשתמש, לאחרים או לנכס	☐ כן ☐ לא	
8	**ליקויים אחרים בנכס**	☐ כן ☐ לא	
9	**מטרדים** רעש, ריח, קרינה או מטרד אחר	☐ כן ☐ לא	

בעל הנכס סירב לענות? ☐ בעל הנכס סירב לענות על שאלות מספר: _____, אחרי מאמץ סביר של המתווך. (את הסירוב מציינים בשאלון שנמסר לקונה)

חתימת בעל הנכס

חתימת המתווך

קיבלתי עותק: חתימת הקונה

כלי 5

בדיקות לפני שמדברים על מחיר

הבדיקות שמפילות עסקאות, ואיך בודקים כל אחת

בצד הנכס והמוכר

- [ ] **נסח טאבו עדכני**
  בעלים, משכנתא, עיקולים והערות אזהרה. מוציאים באתר gov.il, ושוב ביום החתימה
- [ ] **דירה שלא רשומה בטאבו**
  אישור זכויות מהחברה המשכנת או מרמ"י, ובדיקה ברשם המשכונות
- [ ] **חריגות בנייה**
  תיק הבניין בעירייה: היתר ותעודת גמר
- [ ] **היטל השבחה**
  תשלום ההיטל הוא תנאי לרישום הנכס על שם הקונה
- [ ] **דירה בירושה**
  צו ירושה או צו קיום צוואה, ורישום היורשים לפני המכירה או במקביל
- [ ] **קטין או ייפוי כוח מתמשך**
  צריך אישור של בית המשפט מראש. לוקח זמן, ולכן קובעים מועדים בהתאם

בצד הקונה

- [ ] **אישור עקרוני למשכנתא**
  לפני החתימה. בלי עלות, ותקף לפחות 24 ימים
- [ ] **דירה יחידה או נוספת?**
  קובע את מס הרכישה. סימולטור באתר רשות המסים
- [ ] **שאלון בעל הנכס ודף מידע**
  הקונה קיבל אותם בכתב (כלים 3 ו־4)
- [ ] **עורך דין, לפני כל חתימה**
  גם לא על זיכרון דברים. מתווך לא עורך ולא מוסר זיכרון דברים (תקנה 23)

הודעה מוכנה ללקוח, להעתקה לווטסאפ

היי, כדי שעורך הדין יוכל להתחיל לעבוד מהר, כדאי להכין:
מוכרים: תעודות זהות של כל הבעלים, נסח טאבו או אישור זכויות, מכתב כוונות מהבנק לסילוק המשכנתא (אם יש), ואם הדירה בירושה: צו ירושה או צו קיום צוואה.
קונים: תעודות זהות, אישור עקרוני למשכנתא, ופרטים על מקור הכסף לתשלומים.
עם שאלות על המסמכים אפשר לפנות למשרד עו"ד יקיר דבול: 09-8613413